

Programa de Desarrollo Social Integral de El Mozote y lugares aledaños

En cumplimiento a la sentencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en el caso
Masacres de El Mozote y lugares aledaños vs. El
Salvador

Ivonne Argueta

Directora de Coordinación de Gobierno-SETEPLAN

Diciembre 2018

MARCO DE ACTUACIÓN DEL GOBIERNO

Antecedentes

- En el marco del conflicto armado que El Salvador vivió durante 12 años; entre el **11 y el 13 de diciembre de 1981**, la **Fuerza Armada de El Salvador** con el apoyo de la Fuerza Aérea salvadoreña, realizó una serie consecutiva de **ejecuciones masivas, colectivas e indiscriminadas de civiles**, en el caserío **El Mozote**, el cantón **La Joya**, los caseríos **Ranchería, Los Toriles y Jocote Amarillo**, así como en el cantón **Cerro Pando** y en una cueva del **Cerro Ortiz**. Estos ataques se dieron en el marco de una operación de contrainsurgencia que formaba parte de una **política de “tierra arrasada”** planificada y ejecutada por el Estado. En ellos perdieron la vida cerca de un millar de personas entre ellas niños y niñas.
- Dado que estas masacres quedaron en la impunidad, las víctimas sobrevivientes y familiares de víctimas ejecutadas, presentaron el **30 de octubre de 1990 la petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos** para someter a su jurisdicción el caso, **la cual fue admitida casi 16 años después**, el 2 de marzo de 2006 y la Comisión emitió su informe de fondo el 3 de noviembre de 2010. Mediante comunicación de 8 de diciembre de 2010 se notificó al Estado el referido informe y se le concedió un plazo de dos meses para informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión. Ante **el incumplimiento de las recomendaciones por parte del Estado**, la Comisión decidió someter el caso a la jurisdicción de la Corte Interamericana de derechos Humanos el 8 de marzo de 2011.

SECRETARÍA TÉCNICA
Y DE PLANIFICACIÓN
DE LA PRESIDENCIA

GOBIERNO DE

EL SALVADOR
UNÁMONOS PARA CRECER

Antecedentes

- Durante el proceso llevado ante la Corte, el 26 de diciembre de 2011 el Estado de El Salvador, mediante escrito de contestación, **realizó un reconocimiento parcial de responsabilidad internacional**, el cual fue aceptado por la Corte y en el marco de la conmemoración del XX aniversario de los Acuerdos de Paz, el 16 de enero de 2012 el entonces presidente **Mauricio Funes reconoció la responsabilidad del Estado en la masacre de El Mozote** perpetrada por miembros del ejército nacional 31 años antes y pidió perdón a las víctimas, además, asumió el compromiso de realizar acciones para la reparación moral y material de las víctimas de la masacre con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la población.
- En este marco la entonces Secretaría Técnica de la Presidencia asumió un rol de coordinación y enlace con las instituciones gubernamentales para efectivizar dichos compromisos. Se formaron mesas de trabajo tanto a nivel nacional como a nivel del territorio en El Mozote.

SECRETARÍA TÉCNICA
Y DE PLANIFICACIÓN
DE LA PRESIDENCIA

GOBIERNO DE

EL SALVADOR

UNÁMONOS PARA CRECER

Antecedentes

- El **25 de octubre de 2012**, la Corte emite la sentencia "*Caso masacres de El Mozote y lugares aledaños vs. El salvador*", en la que **condena al Estado salvadoreño por la violación de los derechos humanos** a la a la vida, a la integridad personal, a la propiedad privada, a la libertad personal, a de la prohibición de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, a la vida privada y el domicilio, a la circulación y residencia, a las garantías judiciales y a la protección judicial y el incumplimiento de la obligación de adecuar su derecho interno a la Convención Americana sobre Derechos Humanos; en perjuicio de las víctimas sobrevivientes de las masacres, así como de los familiares de las víctimas ejecutadas, las víctimas desplazadas y de las víctimas ejecutadas.
- Y establece una serie de medidas de reparación que el Estado debe cumplir en **un plazo no mayor de cinco años**.

SECRETARÍA TÉCNICA
Y DE PLANIFICACIÓN
DE LA PRESIDENCIA

GOBIERNO DE

EL SALVADOR

UNÁMONOS PARA CRECER

Antecedentes



- En el Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019 se integra como uno de los enfoques transversales el **enfoque de derechos humanos**. Además, establece como una **población prioritaria** para el gobierno a **las víctimas de graves violaciones a derechos humanos ocurridos durante el conflicto armado**; esto implica que el Gobierno buscará la universalidad de los derechos de estas poblaciones desde una visión de progresividad y gradualidad.
- Así mismo, como parte del objetivo de *“avanzar hacia la construcción de un Estado concertador, centrado a la ciudadanía y orientado a resultados”* establece como una de las estrategias el cumplimiento y promoción de los derechos humanos dentro de la cual el gobierno se compromete a ***“diseñar e implementar progresivamente una política de reparación integral a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado”***.
- Como parte de estos compromisos el Presidente de la República designa al Secretario Técnico y de Planificación, para que retome la coordinación interinstitucional para garantizar el cumplimiento de las medidas de reparación establecidas por la Corte IDH por medio del Programa de Desarrollo Integral de El Mozote y lugares aledaños. Es así, que a partir de enero de 2015 se reinstala el diálogo con las víctimas y se ponen en funcionamiento las instancias de coordinación nacional y local.

Contenido del Programa

- El Programa está conformado por 31 medidas de carácter colectivo e individual, de las cuales 14 son medidas ordenadas por la Corte y 17 son medidas solicitadas por las víctimas al Gobierno y que asumimos su cumplimiento también como obligatorias, pese a no ser supervisadas por la Corte.
- Las medidas se concentran en 9 componentes:
 1. Infraestructura vial y servicios básicos
 2. Acceso a servicios de salud
 3. Acceso a servicios de educación
 4. Recuperación de la memoria histórica
 5. Desarrollo Productivos
 6. Atención a personas adultas mayores
 7. Registro de víctimas
 8. Reparación económica
 9. Coordinación, diálogo y seguimiento del Programa

Instituciones ejecutoras



- El Programa está siendo ejecutado por 14 instituciones de Gobierno y es coordinado por la SETEPLAN por delegación presidencial que fue establecida legalmente en el Decreto Ejecutivo No. 53 del 31 de agosto de 2016.
- Las instituciones ejecutoras de acuerdo a los componentes son:
 1. Infraestructura vial y servicios básicos: MOP-VMVDU, FISDL y ANDA
 2. Acceso a servicios de salud: MINSAL y SIS-Ciudad Mujer
 3. Acceso a servicios de educación: MINED
 4. Recuperación de la memoria histórica: SECULTURA e ISDEMU
 5. Desarrollo Productivo: MAG y SIS-Ciudad Mujer
 6. Atención a personas adultas mayores: FISDL y SIS
 7. Registro de víctimas: DIGESTYC, MRREE y SETEPLAN
 8. Reparación económica: MRREE
 9. Coordinación y seguimiento del Programa: SETEPLAN y MRREE

¿Qué entendemos por medidas de reparación?

- La sentencia establece una serie de medidas de distinto carácter: a) de rehabilitación, b) de restitución, c) garantías de no repetición, d) de indemnización, e) de satisfacción y f) otras medidas. Sin embargo, el Programa se formula considerando solo las medidas de restitución, rehabilitación e indemnización ya que son las que se relación directamente con las competencias del Órgano Ejecutivo y que requieren de una coordinación interinstitucional sistemática.
- Las reparaciones, como el término lo indica, consisten en las medidas que tienden a hacer **desaparecer los efectos de las violaciones de derechos humanos cometidas**. Su naturaleza y su monto dependen del daño ocasionado en los planos tanto material como inmaterial. Y estas pueden darse en diversas dimensiones.
- **La reparación es una medida especial que requiere de la acción extraordinaria del Estado**, por tanto la prestación de los servicios sociales que el Estado brinda a las personas de manera general no puede confundirse con las reparaciones a las que tienen derecho las víctimas de violaciones de derechos humanos, en razón del daño específico generado por la violación.

SECRETARÍA TÉCNICA
Y DE PLANIFICACIÓN
DE LA PRESIDENCIA

GOBIERNO DE
EL SALVADOR
UNÁMONOS PARA CRECER

¿Qué entendemos por medidas de reparación?

- En este sentido es importante recalcar que todas las acciones que el Gobierno realiza para dar cumplimiento a las medidas de reparación, **en ningún caso pueden ser las políticas ordinarias** que las instituciones desarrollan en cumplimiento de sus competencias.
- Las medidas enmarcadas en el Programa, responden al sentido de reparación, por tanto, **aunque se ejecuten como parte de una política ordinaria deben incluir ya sea en el proceso o en la ejecución de la misma una acción extraordinaria que normalmente no se realiza en el resto de las acciones que la institución realiza.**

SECRETARÍA TÉCNICA
Y DE PLANIFICACIÓN
DE LA PRESIDENCIA

GOBIERNO DE
EL SALVADOR
UNÁMONOS PARA CRECER

¿Qué entendemos por medidas de reparación?

- En este sentido es importante recalcar que todas las acciones que el Gobierno realiza para dar cumplimiento a las medidas de reparación, **en ningún caso pueden ser las políticas ordinarias** que las instituciones desarrollan en cumplimiento de sus competencias.
- Las medidas enmarcadas en el Programa, responden al sentido de reparación, por tanto, **aunque se ejecuten como parte de una política ordinaria deben incluir ya sea en el proceso o en la ejecución de la misma una acción extraordinaria que normalmente no se realiza en el resto de las acciones que la institución realiza.**

SECRETARÍA TÉCNICA
Y DE PLANIFICACIÓN
DE LA PRESIDENCIA

GOBIERNO DE

EL SALVADOR
UNÁMONOS PARA CRECER

¿Qué entendemos por medidas de reparación?

- En este sentido es importante recalcar que todas las acciones que el Gobierno realiza para dar cumplimiento a las medidas de reparación, **en ningún caso pueden ser las políticas ordinarias** que las instituciones desarrollan en cumplimiento de sus competencias.
- Las medidas enmarcadas en el Programa, responden al sentido de reparación, por tanto, **aunque se ejecuten como parte de una política ordinaria deben incluir ya sea en el proceso o en la ejecución de la misma una acción extraordinaria que normalmente no se realiza en el resto de las acciones que la institución realiza.**

SECRETARÍA TÉCNICA
Y DE PLANIFICACIÓN
DE LA PRESIDENCIA

GOBIERNO DE

EL SALVADOR
UNÁMONOS PARA CRECER

AVANCES EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA

Componente de infraestructura vial y servicios básicos



- El Ministerio de Obras Públicas ha pavimentado 3.3 kilómetros de la principal vía de acceso del desvío de Arambala hasta El Mozote. Y se encuentra ejecutando la pavimentación del tramo del Caserío El Mozote al Caserío Altomiro que comprende 7.6 Kilómetros y que será finalizada el 31 de mayo del próximo año.
- Así mismo, se encuentra trabajando en 21 rutas de caminos vecinales que abarcan un total de 61.33 kilómetros, que requieren ser intervenidos para mejorar el acceso de la población de El Mozote y 22 comunidades aledañas, teniendo a este momento un avance promedio de más del 50% y serán finalizadas en el primer semestre del próximo año.

Componente de infraestructura vial y servicios básicos



- El FISDL ha ejecutado 12 proyectos de energía eléctrica en 14 caseríos y comunidades de la zona, beneficiando a 200 familias y se encuentran en proceso dos proyectos que brindarán acceso a 28 familias más y que estarán finalizándose en julio del próximo año. En estos proyectos las familias beneficiadas no han tenido que realizar ningún pago ya que por ser una medida de reparación como gobierno hemos asumido todos los costos de la instalación y conexión.
- El Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano se encuentra trabajando en la ejecución del Programa de Vivienda para víctimas desplazadas reconocidas en la sentencia, el cual garantizará condiciones de vivienda adecuada para ellas y sus familias, cuya primera fase se finalizará en octubre de 2018. Posteriormente se ejecutarán otras fases para atender a nuevas víctimas desplazadas que se incluyan en el Registro Oficial.

Componente de infraestructura vial y servicios básicos



- El FISDL ha ejecutado 12 proyectos de energía eléctrica en 14 caseríos y comunidades de la zona, beneficiando a 200 familias y se encuentran en proceso dos proyectos que brindarán acceso a 28 familias más y que estarán finalizándose en julio del próximo año.
- En estos proyectos las familias beneficiadas no han tenido que realizar ningún pago ya que por ser una medida de reparación como gobierno hemos asumido todos los costos de la instalación y conexión.
- El Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano se encuentra trabajando en la ejecución del Programa de Vivienda para víctimas desplazadas reconocidas en la sentencia, el cual garantizará condiciones de vivienda adecuada para ellas y sus familias, cuya primera fase se finalizará en octubre de 2018. Posteriormente se ejecutarán otras fases para atender a nuevas víctimas desplazadas que se incluyan en el Registro Oficial.

Componente de infraestructura vial y servicios básicos

- Dentro de este componente se contempla la construcción o mejoramiento de tres sistemas de agua potable y saneamiento, los cuales se encuentran en su fase de diseño, serán ejecutados por ANDA para brindar y mejorar el acceso a estos servicios a más de 1300 familias.
- Esta constituye una de las medidas que mayor atraso reporta hasta la fecha y con la cual el Gobierno se ha comprometido ejecutar el próximo año y finalizar a más tardar en mayo de 2019.

SECRETARÍA TÉCNICA
Y DE PLANIFICACIÓN
DE LA PRESIDENCIA

GOBIERNO DE

EL SALVADOR

UNÁMONOS PARA CRECER

Componente de acceso a servicios de salud

- Se ha finalizado la ampliación y remodelación de la Unidad Comunitaria de Salud Familiar-Básica de El Mozote, la cual ha sido inaugurada el pasado 9 de diciembre el Presidente de la República.
- La misma se ha equipado con mobiliario, insumos médicos, vehículo y una ambulancia propia para garantizar su efectivo funcionamiento.
- Además, el Ministerio de Salud, ha fortalecido a las Unidades Comunitarias de Salud Familiar de Meanguera y San Luis, con la dotación de 24 recursos humanos que brindan atención a víctimas y población de las zonas afectadas por las masacres.

SECRETARÍA TÉCNICA
Y DE PLANIFICACIÓN
DE LA PRESIDENCIA

GOBIERNO DE

EL SALVADOR

UNÁMONOS PARA CRECER

Componente de acceso a servicios de salud

- Las Unidades de Salud de la zona han brindado entre 2012 y 2017 37,391 atenciones en diversas áreas como pediatría, ginecología, odontología, psicología, nutricionista y fisioterapia.
- De 2013 a 2017 se han brindado además 209 atenciones grupales de salud mental y 79 servicios especializados de salud sexual y reproductiva a mujeres de la zona, a través de Ciudad Mujer.

SECRETARÍA TÉCNICA
Y DE PLANIFICACIÓN
DE LA PRESIDENCIA

GOBIERNO DE

EL SALVADOR

UNÁMONOS PARA CRECER

Componente de acceso a servicios educativos

- El Ministerio de Educación realizó reparaciones en seis Centros Escolares ubicados en el Caserío El Mozote y zonas aledañas en los Municipios de Meanguera y Arambala del Departamento de Morazán, que benefician a un estimado de 376 estudiantes desde parvularia a noveno grado.
- Se ha iniciado una primera fase de construcción en los Centros Escolares de El Mozote y El Barrial, que finalizará en mayo del próximo año.

Componente de acceso a servicios educativos

- El Ministerio de Educación esta pendiente de completar una segunda fase de la construcción del Centro Escolar, por lo que el gobierno también ha comprometido su finalización para diciembre de 2018, puesto que esta medida también presenta un retraso en relación al plazo de cumplimiento.
- Así mismo, el programa de becas para familiares de víctimas, se encuentra pendiente de ejecución y el MINED se encuentra en gestiones para concretarlo.

Componente de recuperación de la memoria histórica



- Con el objetivo de visibilizar los lugares que la población de la zona reconoce como emblemáticos en los acontecimientos de las masacres, SECULTURA ha identificado siete rutas de la memoria histórica, en los que se ubicará la señalética respectiva.
- Además, se encuentra trabajando en la declaratoria modificativa para el establecimiento de niveles de protección diferenciada en el Caserío El Mozote y en la declaratoria de Bien Cultural al Monumento a la Memoria, del cantón El Barrial, todo lo cual será finalizado en el primer trimestre de 2018.

Componente de recuperación de la memoria histórica



- Así mismo, se desarrollaron obras de mejoramiento del monumento a las víctimas de El Mozote y del parque central, incluyendo la construcción de una concha acústica.
- Se construyeron dos memoriales más en La Joya y El Barrial, para recordar a las víctimas ejecutadas en esos lugares.
- Por otro lado, la SECULTURA ha desarrollado diversos procesos para el rescate de la memoria histórica con niñez y juventud de las comunidades afectadas por las masacres.
- Y nos encontramos en un esfuerzo para adquirir la vivienda donde fueron masacradas las mujeres y convertirla en un Centro de Memoria, para que funcione a partir del 2019.

Componente de recuperación de la memoria histórica



- ISDEMU ha desarrollado procesos de recuperación de la memoria histórica con mujeres sobrevivientes de las masacres cuyos resultados han sido publicados en el libro y documental “La Memoria de las Luciérnagas” y en una exposición itinerante.
- Así mismo, ha desarrollado una guía metodológica de recuperación de memoria y apoyo psicosocial a mujeres sobrevivientes de masacres y en la que se ha capacitado a instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil.

Componente de desarrollo productivo

- El Ministerio de Agricultura y Ganadería ha brindado más de mil servicios de apoyo, capacitación y asistencia técnica a productores y productoras agropecuarios y ha entregado insumos agrícolas, construido sistemas de riego, entre otros.
- Adicionalmente, Ciudad Mujer, ha atendido a 301 mujeres en los módulos de autonomía económica y educación.

SECRETARÍA TÉCNICA
Y DE PLANIFICACIÓN
DE LA PRESIDENCIA

GOBIERNO DE

EL SALVADOR

UNÁMONOS PARA CRECER

Componente de atención a personas adultas mayores



- Para la atención de personas adultas mayores el FISDL se encuentra ejecutando el diseño de dos Centros en El Mozote y La Joya, los cuales serán construidos en 2018 y para 2019 iniciarán operaciones a cargo de la Secretaría de Inclusión Social, que brindarán servicios integrales para la población adulta mayor de la zona.
- La SIS se encuentra en el diseño del modelo de atención que se desarrollará en dichos centros.

Componente de registro de víctimas

- El Gobierno ha construido junto con las víctimas el Registro Oficial, que ha sido oficializado en este año por el Consejo Directivo del Registro, instancia creada por Decreto Ejecutivo integrada por tres representantes de gobierno y tres representantes de víctimas.
- El Registro es el resultado de la integración de tres bases de datos: los listados de la sentencia de la Corte, el registro histórico de la APDHEM y el primer Registro elaborado por el gobierno, los cuales fueron procesados en base a los criterios de inclusión acordados y aprobados por gobierno y víctimas.

Componente de registro de víctimas

SECRETARÍA TÉCNICA
Y DE PLANIFICACIÓN
DE LA PRESIDENCIA

GOBIERNO DE

EL SALVADOR

UNÁMONOS PARA CRECER

- El Registro tiene a la fecha indentificadas 1698 víctimas.

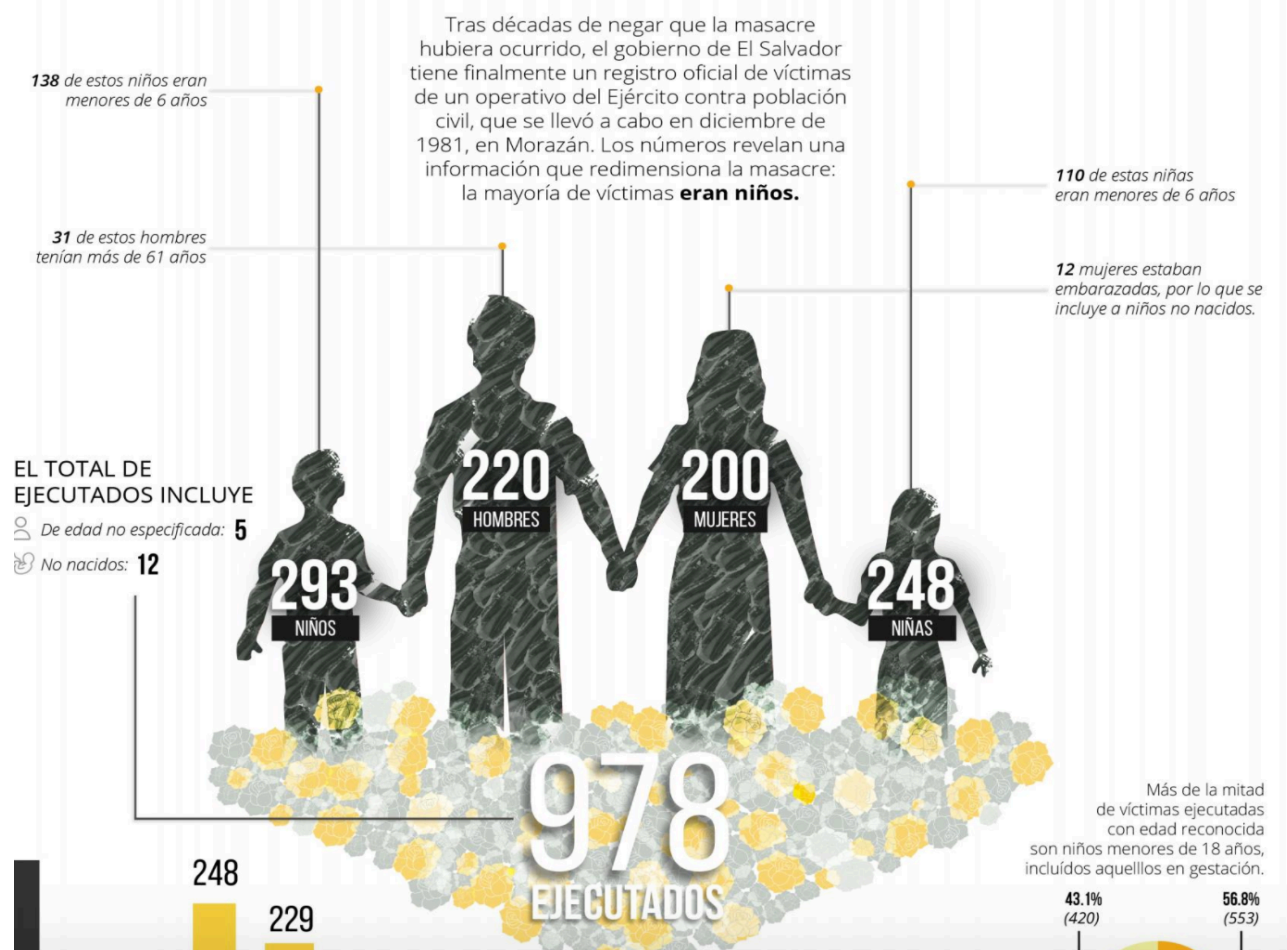
Tipo de víctima	Total	Victimas incorporadas oficialmente al registro	
		Absoluto	%
Víctima Ejecutada	986	582	59.0
Familiar de víctima	636	362	56.9
Desplazada	29	29	100.0
Sobreviviente ¹	47	47	100.0
Total	1,698	1,020	60.1

Componente de registro de víctimas

SECRETARÍA TÉCNICA
Y DE PLANIFICACIÓN
DE LA PRESIDENCIA

GOBIERNO DE

EL SALVADOR
UNÁMONOS PARA CRECER



- Infografía El Faro, con base al Registro Oficial actualizado a septiembre 2017

Componente de registro de víctimas

- Del total de víctimas ejecutadas el 56% son menores de edad

Grupos de edad	Total	Víctimas Ejecutadas		Bebe no nacidos
		Mujeres	Hombres	
Total	986	479	495	12
0 a 5	249	110	139	
6 a 12	228	106	122	
13-15	44	23	21	
16-18	36	21	15	
19-25	68	42	26	
26-30	62	30	32	
31-35	56	28	28	
36-45	77	43	34	
46-55	56	26	30	
56-60	26	11	15	
De 61 y más	67	37	30	
No se especifica edad	17	2	3	12

Componente de registro de víctimas

- Es necesario señalar que, si bien se ha identificado a la mayoría de las víctimas, el Registro Oficial continuará abierto hasta incorporar a la totalidad de ellas.
- El 40% de las víctimas no han podido documentar su identidad o parentesco, por lo que el pasado 5 de diciembre presentamos una propuesta a la Asamblea Legislativa para facilitar a las víctimas la obtención de registros del estado familiar que nos permitan completar su plena incorporación al Registro.
- Así mismo, se han carnetizado a 270 víctimas sobrevivientes y familiares de víctimas ejecutadas que han completado el proceso de documentación.

SECRETARÍA TÉCNICA
Y DE PLANIFICACIÓN
DE LA PRESIDENCIA

GOBIERNO DE

EL SALVADOR

UNÁMONOS PARA CRECER

Componente de reparación económica

- El Ministerio de Relaciones Exteriores ha efectuado el pago de indemnizaciones a un total de 143 víctimas del caso, incluidas en los listados de la sentencia emitida por la Corte, por un monto total de \$1,820,000 y se está a la espera de que los familiares de las víctimas ejecutadas completen los trámites de aceptación de herencia para iniciar el pago de sus indemnizaciones.

SECRETARÍA TÉCNICA
Y DE PLANIFICACIÓN
DE LA PRESIDENCIA

GOBIERNO DE

EL SALVADOR

UNÁMONOS PARA CRECER

Componente de coordinación, diálogo y seguimiento

- Para la ejecución del Programa se han instalado diversas instancias de coordinación y diálogo:
 1. Mesa Nacional Gobierno de El Salvador
 2. Mesa Nacional Gobierno de El Salvador y Víctimas
 3. Cuatro Mesas Temáticas a nivel local
 4. Mesa local Gobierno de El Salvador

Componente de coordinación, diálogo y seguimiento



- Además, el 31 de agosto de 2016 se aprobó el Decreto Ejecutivo No. 53 “Disposiciones específicas restaurativas para la ejecución y seguimiento de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Caso “Masacres de El Mozote y lugares aledaños vs. El Salvador”, el cual creo las siguientes instancias estableciendo sus respectivas competencias:
 1. Comisión para la ejecución y seguimiento del “Programa de Desarrollo Social Integral de El Mozote y lugares aledaños
 2. Consejo Directivo del Registro Único de Víctimas

Presupuesto invertido

- De enero 2013 a diciembre 2017, se han invertido más de \$10 millones en las medidas de reparación.
- En el presupuesto 2017 se creo la línea presupuestaria cumplimiento de sentencia El Mozote, que permitió que las ejecutoras incluyeran los recursos para la implementación de las medidas.
- En la política presupuestaria y las normas de formulación presupuestaria 2018-2020 se ha incluido el Programa de Desarrollo, como un rubro prioritario.

Muchas
gracias

